



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/497/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעות:

1. אורנשטיין פפי
 2. חנוזין דינה
- באמצעות ב"כ: עו"ד הופמן מאיר
דרך בן גוריון 1 (מגדלי ב.ס.ר 2 ק' 25), בני ברק
טל': 052-2335480 פקס: 03-6168999

נגד

הנתבעים:

1. רענן ספי חי
 2. הללי מיטל
- חכם יוסף 5, פתח תקווה

פסק דין

1. לפניי בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, כתביעה שהגישו התובעות, הבעלים של דירות בבית משותף ברחוב חכם יוסף 5 בפתח תקווה, הידוע כגוש 6375 חלקה 68 (להלן - "הבית המשותף"), נגד הנתבעים, המחזיקים בדירה בבית המשותף.
2. במסגרת כתב התביעה, עתרו התובעות למתן צו מניעה קבוע, האוסר על הנתבעים או מי מטעמם להחנות יותר מכלי רכב אחד בשטח החניה ברכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "שטח החניה ברכוש המשותף"); האוסר על הנתבעים או מי מטעמם להחנות נגרר בשטח החניה ברכוש המשותף במקביל לחניית כלי רכב מטעמם; האוסר על הנתבעים או מי מטעמם להחנות נגרר בשטח החניה ברכוש המשותף לזמן רצוף העולה על 24 שעות; והאוסר על הנתבעים או מי מטעמם להחנות כלי רכב ונגררים בשטח החניה ברכוש המשותף, באופן המונע גישה של דיירי הבית המשותף למתקנים המצויים ברכוש המשותף, לרבות גישה לבלוני גז ושעוני מונה מים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/497/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. כנטען בכתב התביעה, בהתאם לצו הבית המשותף, אין הצמדה של חניות לדירות בבית המשותף. בהתאם להסדר רב שנים בין בעלי הדירות, דיירי הבית המשותף מחנים את רכבם בשטח החניה ברכוש המשותף בשיטת כל הקודם זוכה. שטח החניה ברכוש המשותף כולל שישה מקומות חניה, בעוד בבית המשותף 32 דירות.
4. עוד נטען בכתב התביעה, כי בתחילת שנת 2018 עברו הנתבעים להתגורר בבית המשותף. מאז, נוהגים הנתבעים להחנות שני כלי רכב ושני נגררים שבבעלות הנתבע 1, דרך קבע בשטח החניה ברכוש המשותף, לרבות חניית כלי רכב של אבי הנתבעת 2, כך שמעת לעת תופסים הנתבעים חמישה מקומות חניה בו זמנית.
5. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לידי הנתבעים ביום 11.10.2018, בדואר רשום עם אישורי מסירה.
6. עד למועד זה, וממילא בחלוף המועד הקבוע בדין, לא הגישו הנתבעים כתב הגנה.
7. הוראת תקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מורנו סמכות בית המשפט - ובהתאמה סמכות המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 - בנסיבות בהן נתבע לא הגיש כתב הגנה, לאמור:

"נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך,
יתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד
כתב התביעה בלבד; היתה התביעה שלא על סכום כסף
קצוב, יהא בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים
שיירשמו, לדרוש מן התובע הוכחה מלאה או חלקית
של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק הדין; ...".
8. הלכה פסוקה היא, כי כל בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. אשר למשמעות שיש ליתן להיגד 'שימוש סביר ורגיל', נקבע בהלכה הפסוקה כי מדובר בשימוש ברכוש המשותף העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, והמאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: השימוש תואם את תנאי הזמן והמקום ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף; השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית בשטח ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/497/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. כך גם ביחס לחניית כלי רכב של בעלי דירות בשטח הרכוש המשותף המיועד למטרה זו בבית המשותף. כל עוד התקנון המוסכם אינו קובע אחרת והאסיפה הכללית לא אסרה, חניית רכב ברכוש המשותף אינה בחזקת אסור. כל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף רשאי לעשות שימוש בשטח המיועד להחניית כלי רכב, העומד במידה שווה לרשות כל בעלי הדירות, ככל שאין בשימוש זה כדי למנוע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים בבית המשותף (ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 823-824 (1974); רע"א 9645/16 איסק פארי עילית נ' נחמיאס משה, פורסם ב"נבו" (10.1.2017)).

10. לטענת התובעות, שימוש הנתבעים בשטח החניה ברכוש המשותף אינו בגדר שימוש רגיל וסביר אלא עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית. בשימוש שעושים הנתבעים בשטח החניה הם מונעים מבעלי דירות אחרים בבית המשותף שימוש ברכוש משותף זה. יתרה מכך, השימוש שעושים הנתבעים בשטח החניה ברכוש המשותף אינו תואם "הסדר רב שנים" בין בעלי הדירות בבית המשותף.

11. בנסיבות אלה, ובהעדר הגנה מטעם הנתבעים, הנני להורות כדלקמן:

א. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבעים או מי מטעמם להחנות יותר מכלי רכב אחד בשטח החניה ברכוש המשותף; האוסר על הנתבעים או מי מטעמם להחנות נגרר בשטח החניה ברכוש המשותף במקביל לחניית כלי רכב מטעמם; האוסר על הנתבעים או מי מטעמם להחנות נגרר בשטח החניה ברכוש המשותף לזמן רצוף העולה על 24 שעות; והאוסר על הנתבעים או מי מטעמם להחנות כלי רכב ונגררים בשטח החניה ברכוש המשותף, באופן המונע גישה של דיירי הבית המשותף למתקנים המצויים ברכוש המשותף, לרבות גישה לבלוני גז ומוני מים.

ב. צו מניעה זה יעמוד בתוקפו למשך 3 חודשים.

בפרק זמן זה תתכנס האסיפה הכללית של הבית המשותף ותקבע הסדר לעניין שימוש בעלי הדירות בבית המשותף בשטח החניה ברכוש המשותף, המפרט תנאים והוראות בעניין זה (בהתאם להוראת סעיף 5 לתקנון המצוי, תוספת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/497/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969). החלטת האסיפה הכללית תחייב את כל בעלי הדירות בבית המשותף.

12. הנתבעים יישאו בהוצאות הליך זה בסך של 1,500 ₪, הכולל החזר אגרת תביעה בסך של 649 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. בחלוף מועד זה יתווספו לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישורי מסירה. ניתן היום, ג' טבת תשע"ט, 11 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה